

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1514/2530	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายยงยุทธ โอวัชรินทร์	โจทก์
	นายพร ยงประเดิม กับพวก	จำเลย
	นายล่อง นาคเป้า จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้โจทก์ฎีกาเป็นเวลานานแล้ว จำเลยที่ 2 ประสงค์ขอให้เร่งรัดการพิจารณา เพื่อจำเลยจะได้เป็นนักโทษเด็ดขาดจะได้ขอสอบเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีต่อไปเพื่อว่ามีการอภัยโทษจำเลยจะได้ลดโทษตามชั้นนั้นด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นายยงยุทธโอวัชรินทร์ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง จำคุก 8 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ประกอบมาตรา 80,340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 340 ตี,371,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯมาตรา 7,8 ทวิ วรรคแรก,72 วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสอง ฯลฯการกระทำของจำเลยที่ 2 ในความผิด

ฐานร่วมกับพวกพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ กับความผิดฐานร่วมกับพวกปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงและใช้ยานพาหนะพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกับพวกปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงและใช้ยานพาหนะพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด วางโทษจำคุกตลอดชีวิตกระทางหนึ่ง ลงโทษฐานร่วมกับพวกมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 ปี กระทางหนึ่งการกระทำของจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานร่วมกับพวกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 2 ปี อีกกระทางหนึ่ง รวม 3 กระทาง จำคุกตลอดชีวิตกับ 6 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 42 ปี ริมของกลางที่จำเลยที่ 2 กับพวกร่วมกันใช้ในการกระทำผิดเว้นแต่รถยนต์รับจ้าง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียนนชม.20-0304 ให้จำเลยที่ 2 คืนทรัพย์หรือใช้ราคาทรัพย์ที่ผู้เสียหายยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 4,471,850 บาท และให้คืนเงินของกลางจำนวน 2,100,000 บาทแก่เจ้าของ คำขออื่นของโจทก์และจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 52ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ จำคุก 37 ปี 6 เดือน ส่วนฟ้องของ

โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พก นอกจากนี้
แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 181)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 190)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

_____ แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

_____ แผนก

_____ หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

_____ ต้น

_____ หมายเหตุ